

1500336-23.2021.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2287123/2021 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 20941521 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 728/21/208 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 2287123 - DEL.POL.LARANJAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500336-23.2021.8.26.0315 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500336-23.2021.8.26.0315

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2287123/2021 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 20941521 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 728/21/208 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 2287123 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS DOS SANTOS PINTO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

VINICIUS DOS SANTOS PINTO e ALESSANDRO DE ARAUJO CAMARA, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 20 de outubro de 2021, por volta das 15 horas, na Rua Paulina Martins Pinto, nº 04, bairro Colinas, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, traziam consigo e guardavam drogas, para fins de comercialização e entrega a terceiros, consistentes em 12 "pinos" com cocaína, com peso líquido de 2,75 gramas, 06 "pinos" com crack, com peso líquido de 0,53 gramas,

e 01 cigarro de maconha, com peso líquido de 0,78 gramas, (conforme auto de exibição e apreensão a fls. 35/36 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo a fls. 98/103), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida no dia 25 de janeiro de 2022 (fls.180).

Os acusados foram citados (Vinicius - fls.228, Alessandro - fls.230) e seus defensores apresentaram resposta à acusação (Vinicius - fls.157/158, Alessandro - fls.178/179).

Em instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas comuns uma testemunha de defesa do réu Alessandro e os réus em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

Os debates foram substituídos por Memoriais.

O Ministério Público, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime (fls. 295/306).

As defesas dos réus, por seu turno, também por memoriais, postularam pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls. 310/326 e fls. 327/335).

É o relatório.

DECIDE-SE.

Preliminarmente, rebatem-se as alegações de defesa.

O fato de os réus serem usuários não lhe retiram a possibilidade, como vinham fazendo, de também comercializarem o entorpecentes. Ambos os réus souberam realizar sua defesa pessoal, ao lado da defesa técnica, de forma pontual e consciente, demonstrando que tinha consciência plena do ato que cometiam.

Não veio um documento sequer nos autos no sentido de que os réus já haviam, anteriormente, no sentido de que os réus tinham iniciado tratamento ambulatorial ou que teriam sido, em outras oportunidades, internados para tratamento de drogadição. Dessa feita, a par do relato deles de também serem usuários o fato não lhes retira a capacidade e possibilidade de praticar a traficância.

Assim, indefere-se, novamente, a realização de exame toxicológico requerido.

O indeferimento da expedição de ofício ao antigo empregador do réu Alessandro também deve ser mantido. Não pontuou, com esclarecimentos, o motivo da expedição desse ofício, já que a prova poderia ter vindo documentalmente por solicitação do próprio defensor do réu Alessandro.

É de se esclarecer que o réu aguarda o julgamento preso preventivamente e a prova documental solicitada não leva à conclusão que, na atualidade, o réu estaria trabalhando e, portanto, poderia não precisar usar o tráfico como meio de vida, já que o defensor deixou bem claro que as informações viriam de um ex-empregador. Por tais motivos, indefere-se o pedido.

No mérito, a acusação é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01 e fls.02), auto de constatação de drogas (fls. 37/38), auto de exibição e apreensão (fls. 35/36), pelo boletim de ocorrência nº 728/2021 (fls.31/34), laudo de exame químico-toxicológico (fls.98/103), pelo laudo de objeto (fls.104/107).

A autoria é certa.

Luciano Cleber Nunes, policial civil e Marcelo Ghiraldi, guarda civil municipal, relatam que na época dos fatos tinham recebido informações sobre a realização de tráfico no bairro Colinas. Havia informações de que o réu Alessandro, vulgo Careca e o réu Vinicius estariam traficando pela localidade. No dia dos fatos receberam nova denúncia do comércio de drogas pelos réus. Foram até o local com uma viatura descaracterizada, ficaram próximos por algum tempo e visualizaram os réus comercializando drogas. Em algumas oportunidades, visualizaram eles buscarem as drogas no pé de uma árvore e então resolveram abordar. Para não mostrar a viatura descaracterizada, resolver abordar a pé, sendo que os réus estavam sentados próximos da árvore e na abordagem localizaram entorpecentes com o Vinicius, em pequena quantidade, mas no pé da árvore localizaram os demais entorpecentes num

saco plástico. Houve aglomeração de pessoas no local, e solicitaram apoio, conseguindo conduzir ambos os réus até a delegacia. Chegaram outros policiais e a guarnição da guarda civil municipal. Quando chegaram no local, os réus estavam sozinhos e depois é que houve a aglomeração. Desconhece se há local usado por usuário de drogas naquela região, o que sabem é que o tráfico é realizado em via pública, pelas informações recebidas. Os réus já tinham sido abordados anteriormente pelos depoentes, inclusive o réu Alessandro já tinha sido preso antes pelos mesmos fatos pelos depoentes.

Vinicius, interrogado, relatou que estava dentro, numa residência, e no local foi abordado. Tinha consigo as drogas para uso próprio. Não estava na rua, nem traficando. Disse que foi conduzido como testemunha, segundo os policiais, e não como traficante. Chegou sua avó, que começou a passar mal. A casa é de um usuário e estava lá para usar drogas. O nome do dono da casa é João, que não foi preso. O local tem muro, portão. Não se trata de um terreno vazio.

Já Alessandro também negou a prática do crime, pois afirmou que estava no interior da residência e tinha acabado de chegar. Havia compra 12 porções de cocaína e 03 porções de "crack" para seu consumo na Vila Zalla e os dispensou perto da árvore. Disse que estava na casa de uma pessoa de prenome "João", que é usuário. Morava na casa ao lado e dispensou os entorpecentes ao ver a chegada da polícia.

As diligências empreendidas pelos policiais, únicas testemunhas ouvidas, dão conta que os réus estavam no local descrito na denúncia comercializando entorpecentes. Narraram os policiais que há muito tempo já vinham recebendo informações sobre os réus e local dos fatos. Disseram que no dia da prisão em flagrante receberam novamente denúncias e resolveram ir até o local. Realizaram uma pequena campanha e visualizaram os réus comercializando entorpecentes, na via pública. Os usuários chegavam, eles buscavam os entorpecentes comercializados até uma sacola no pé de uma árvore e os entregavam. Diante disso, e considerando as denúncias já recebidas, resolveram pela abordagem.

No momento da abordagem os réus estavam há uns 03 metros da aludida árvore, portanto, e na rua e não no interior de uma residência.

Com a abordagem, pessoas que estavam no local, segundo os policiais, começaram um pequeno tumulto, sendo necessário pedir reforço policial.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o réu Alessandro. Porém, na posse do réu Vinicius, foram localizados 03 "pinos" com crack, 01 cigarro de maconha, 01 aparelho celular e a quantia de R\$ 29,00 em cédulas de pequeno valor. Na sequência, o policial Luciano foi até a aludida árvore e encontrou um saco plástico pequeno contendo 12 "pinos" com cocaína e 03 "pinos" com crack, iguais àqueles que foram localizados com Vinicius.

Essa é a prova dos autos.

A negativa dos réus, portanto, não encontra respaldo em nenhum documento acostado, tampouco na prova oral produzida.

Os réus, ambos, foram visualizados comercializando entorpecentes.

As denúncias recebidas pela autoridade policial, portanto, restaram confirmadas e, então, eles foram flagrados na posse de entorpecentes para comércio ilícito.

Não houve uma prova sequer nos autos, além da fala dos réus, no sentido de que teriam sido abordados dentro de uma residência e não na rua.

A prova era fácil para os réus, trazendo testemunhas, mas não o fizeram.

A acusação é procedente, vez que constatou-se que os fatos se deram na forma descrita na peça acusatória.

Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar a procedência do pedido inicial no que tange ao crime de tráfico de drogas, restando provada a autoria, a materialidade delitiva (laudo toxicológico), o inequívoco o dolo dos réus, devendo afastar, dessa forma, a aplicação do princípio da inocência.

Passa-se, portanto, à fixação da pena com referência ao crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, atendendo ao método trifásico constante no artigo 68 do Código Penal.

VINICIUS DOS SANTOS PINTO

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, vez que, embora o acusado seja tecnicamente primário (fls. 53), tinha sido preso tempos antes em razão do mesmo delito e estava em liberdade provisória.

Não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas, nem causa de aumento de pena. Também não se aplica ao réu a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois com a conduta dele comprovou-se que estava se dedicando a atividades criminosas. Conforme certidão de fls. 53, percebe-se que ele havia sido preso em flagrante em 22 de abril de 2021 e poucos meses depois, ainda respondendo processo em liberdade, foi flagrado novamente no cometimento de delito. Assim, dá-se por definitiva a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da quantidade de pena aplicada, será o inicialmente fechado.

ALESSANDRO ARAUJO CAMARA

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, vez que, embora o acusado seja tecnicamente primário (fls. 54/55), tinha sido preso tempos antes em razão do mesmo delito e estava em liberdade provisória.

Não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas, nem causa de aumento de pena. Também não se aplica ao réu a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois com a conduta dele comprovou-se que estava se dedicando a atividades criminosas. Conforme certidão de fls. 54/55, percebe-se que ele havia sido preso em flagrante em setembro de 2021 e pouco mais de um mês depois, ainda respondendo processo em liberdade, foi flagrado novamente no cometimento de delito.

Assim, dá-se por definitiva a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da quantidade de pena aplicada, será o inicialmente fechado.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a acusação penal para: Condenar VINICIUS DOS SANTOS PINTO (RG. Nº 57.364.985, CPF. 465.700.528-61), com fulcro no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial fechado. Condenar ALESSANDRO DE ARAUJO CAMARA (RG. Nº 20.130.155, CPF. 062.169.418/52), com fulcro no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial fechado.

Transitado em julgado, lance-se os nomes dos réus no Rol dos Culpados.

Pelos fundamentos que amparam a fixação da pena privativa de liberdade, não poderão recorrer em liberdade. Aliás, estavam em liberdade provisória pelo cometimento de outro delito e voltaram a delinquir. Com isso, poderiam retornar à atividade ilícita se soltos.

Recomendem-se os réus na prisão onde se encontram.

Oficie-se à Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

Declaro-se o perdimento do aparelho celular apreendido (fls. 35/36) em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º da Lei 11.343/2006, uma vez que era utilizado como instrumento de crime.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 05 de abril de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA